

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2109/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยภัณฑ์ธกิจ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 681

จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามจำเลยที่ 1 โดยไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ในสัญญาขายลดตัวเงิน มีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วยจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญาแล้ว และเมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วน ดังนี้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาขายลดตัวเงินดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญานั้น จำเลยที่ 3 ผู้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ ๑ นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดแก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน จำเลยที่ ๑ ชำระเงินให้โจทก์บางส่วนยังค้างอยู่อีก ๑๓,๙๘๗.๙๑ บาท ขอให้จำเลยทั้งสามชำระเงินให้โจทก์ ๑๘,๘๕๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่าสัญญาขายลดตัวเงินตามฟ้องของโจทก์ไม่ใช่สัญญาของจำเลยที่ ๑ ในฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าจะต้องมีตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ ประทับ จึงจะผูกพันจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์ ๑๓,๙๘๗.๕๑บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ ๒ นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วยเมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ ๑ ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วน เห็นว่าแม้สัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.๔ จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ ลงชื่อโดยไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญา เมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ ๑ ก็ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วนแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ ๒ ลงชื่อในสัญญาดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญาหมายเลข จ.๔ จำเลยที่ ๓ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปัญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายอัฐ จินดา

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ